

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1919/2538

นางพนิดา ชูชมชื่น
บริษัทยูเนียนแลนด์ จำกัด
นางพนิดา ชูชมชื่น โจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี หากในระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกา จำเลยนำที่ดินพิพาทรวม 4 แปลงไปทำนิติกรรม จำหน่ายจ่ายโอนให้กับบุคคล ภายนอก จะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครอง ประโยชน์ของโจทก์ไว้ ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยห้ามจำเลยกระทำการ จำหน่าย จ่ายโอนหรือกระทำการนิติกรรมใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพัน เกี่ยวกับที่ดินพิพาท และส่วนที่ศาลพิพากษาให้โจทก์รับโอน ที่ดินโฉนดเลขที่ 60297 เนื้อที่ 219 ตารางวา และชำระเงินที่เหลือ 1,029,000 บาท แก่จำเลยนั้น โปรด อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 124) ศาล ชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 60279 ตำบล บางเสาธง (เสาธง) อำเภอบางพลี(บางพลีใหม่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 219 ตารางวา แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 1,029,000 บาท แก่จำเลย หากจำเลยไม่ไปให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย คำขอ นอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา และขอแก้ไขเพิ่มเติม ฎีกา (อันดับ 113,119) โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114) ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราวและขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า ขอคุ้มครองชั่วคราวที่ดินตามโฉนดเลขที่ 60279เฉพาะส่วนที่ศาล

ชั้นต้นยกฟ้อง (เนื้อที่ 91 ตารางวา) จึงอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวได้ ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 59406,59407,59545 และ 59546 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และที่ดินตามโฉนดเลขที่ 60279 ตำบลบางเสาธง (เสาธง) อำเภอบางพลี(บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะส่วนที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื้อที่ 91 ตารางวา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ (อันดับ 98)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 59406,59407,59545 และ 59546 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนที่ โจทก์ขอทุเลาการบังคับเกี่ยวกับการชำระเงินค่าที่ดินนั้น ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดิน ส่วนที่เหลือจำนวน 1,029,000 บาท ให้แก่จำเลยต่อเมื่อจำเลย จดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 60279 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 219 ตารางวาแก่โจทก์ เพราะเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทน ปรากฏว่า จำเลยยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ทั้งโจทก์ยังฎีกา คัดค้านคำศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ จึงยังไม่มี การบังคับที่โจทก์ จะขอทุเลา ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 59406,59407,59545 และ 59546 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนที่ โจทก์ขอทุเลาการบังคับเกี่ยวกับการชำระเงินค่าที่ดินนั้น ปรากฏว่าศาล

อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดิน ส่วนที่เหลือจำนวน 1,029,000 บาท ให้แก่จำเลยต่อเมื่อจำเลย จดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 60279 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 219 ตารางวาแก่โจทก์ เพราะเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทน ปราบกฏว่า จำเลยยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ทั้งโจทก์ยังฎีกา คัดค้านคำศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ จึงยังไม่มี การบังคับที่โจทก์ จะขอทุเลา ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ